

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01265

Numéro SIREN : 533 670 931

Nom ou dénomination : UROMEMS

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2022 sous le numéro de dépôt A2022/010913

UROMEMS
Société par actions simplifiée au capital de 121.414,80 euros
Siège social : 32 rue Gustave Eiffel, Les Reflets du Drac
38000 Grenoble

533 670 931 RCS Grenoble

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le 12 septembre,

Monsieur Hamid LAMRAOUI, agissant en qualité de Président (le « **Président** ») de la société UROMEMS, société par actions simplifiée au capital de 121.414,80 euros, dont le siège social est sis 32 rue Gustave Eiffel, Les Reflets du Drac - 38000 Grenoble, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 533 670 931, (la « **Société** ») a pris les décisions suivantes :

- Transfert de siège social ;
- Modification corrélative des statuts de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités légales.

PREMIERE DECISION

(Transfert du siège social de la Société)

Le Président, conformément à l'article 3 des statuts, décide du transfert du siège social de la Société au 5 rue Raymond Chanas 38320 Eybens, avec effet au 15 septembre 2022.

DEUXIEME DECISION

(Modification corrélative des statuts)

En conséquence de la décision précédente, le Président de la Société décide de modifier corrélativement l'article 3 des statuts, désormais libellé ainsi qu'il suit :

« **ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la Société est fixé 5 rue Raymond Chanas 38320 Eybens. »

Le reste de l'article demeurant inchangé.

TROISIEME DECISION

(Pouvoir pour formalités légales)

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le présent document a été conclu à titre d'écrit sous forme électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et signé par voie électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification mis en œuvre par DocuSign®, garantissant le lien de chaque signature avec le présent document conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil.

DocuSigned by:

2F54CC83E801471...

Monsieur Hamid LAMRAOUI
Président

UROMEMS

Société par actions simplifiée au capital de 121.414,80 euros
Siège social : 5 rue Raymond Chanas
38320 Eybens

533 670 931 RCS Grenoble

STATUTS

Mis à jour en suite des décisions du Président en date du 12 septembre 2022

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:

2F54CC83E801471...

Monsieur Hamid LAMRAOUI
Président

*Pour l'application des présents statuts (les "**Statuts**"), les termes débutant par une lettre majuscule et figurant à **l'annexe 1** aux Statuts ont le sens qui leur est donné dans ladite annexe.*

TITRE I

FORME – DENOMINATION SOCIALE – OBJET – SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1.FORME DE LA SOCIÉTÉ

La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et à venir, et notamment les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de Commerce, ainsi que par les Statuts.

Les personnes physiques ou morales propriétaires d'actions émises par la Société (les "**Actions**") ont la qualité d'associé (les "**Associés**" ou, individuellement, un "**Associé**").

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associé(s). En cas d'Associé unique (l'"**Associé Unique**"), les prérogatives revenant aux Associés aux termes des Statuts sont exercées par l'Associé Unique.

ARTICLE 2.DÉNOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : "**Uromems**".

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social, du siège social et du numéro d'identification de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 3.SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé 5 rue Raymond Chanas 38320 Eybens.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président (ce terme ayant le sens qui lui est donné ci-après), lequel est également habilité à modifier les Statuts en conséquence, et en tout autre lieu par décision collective des Associés.

ARTICLE 4.OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'étranger :

- (a) la conception, la recherche et le développement de dispositifs médicaux dans le domaine de l'urologie ;
- (b) la fabrication, l'exploitation, la distribution, l'importation et l'exportation de dispositifs médicaux dans le domaine de l'urologie ;
- (c) tous conseils, études, assistance et prestations diverses, notamment en matière de gestion technique, financière, stratégique, commerciale, marketing, comptable et informatique ;
- (d) la prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer, et spécifiquement dans le domaine de la recherche et du développement, de la fabrication et de la distribution dans le domaine de l'urologie ;

- (e) la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ou autres titres de placements ;
- (f) la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- (g) la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; et
- (h) toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 5.DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6.CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 121.414,80 euros.

Il est composé de 1.214.148 actions ("**Actions**") de dix centimes d'euro (0,10€) de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et réparties en plusieurs catégories d'Actions ainsi qu'il suit :

- (a) 345.090 Actions de préférence de catégorie O (les "**Actions O**") ; et
- (b) 869.058 Actions de préférence de catégorie A (les "**Actions A**").

ARTICLE 7.MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

- 7.1** Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision collective des Associés en application de l'Article 12.
- 7.2** Les Associés peuvent cependant déléguer au Président, selon toutes modalités autorisées par la loi et les règlements, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser une augmentation du capital ou toute autre émission de Titres, ainsi qu'une réduction du capital.
- 7.3** En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'Actions gratuites, les Actions attribuées en vertu des droits attachés aux Actions d'une catégorie sont elles-mêmes des Actions de la même catégorie. Dans les autres cas d'augmentation de capital, la décision d'augmentation du capital prise par la collectivité des Associés précise la catégorie des Actions émises.

ARTICLE 8.FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

8.1 Forme des Actions et autres Titres

Les Actions et autres Titres ont obligatoirement la forme nominative. Ils sont inscrits au nom de leur titulaire dans les comptes individuels tenus par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

Les Actions et autres Titres sont indivisibles à l'égard de la Société.

8.2 Droits et obligations attachés aux Actions

- 8.2.1** Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de Titres à l'occasion d'une opération telle qu'une réduction du capital, une augmentation du capital par incorporation de réserves, une fusion ou autrement, les Titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les Associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'Actions ou de Titres nécessaires à l'exercice dudit droit.

- 8.2.2** Les droits attachés à chaque Action comprennent celui de participer aux décisions collectives des Associés et de voter dans les conditions prévues aux Statuts.

Sous réserve des stipulations applicables aux Actions A dont les caractéristiques sont décrites à l'Article 8.3.1, chaque Associé a un nombre de droits de vote égal au nombre d'Actions qu'il détient.

Le droit de vote attaché à l'Action appartient au nu-propriétaire lors des décisions collectives des Associés, à l'exception des décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sociaux et consolidés de la Société et à la distribution de dividendes pour lesquelles le droit de vote appartient à l'usufruitier. Les copropriétaires d'Actions indivises sont tenus de se faire représenter lors des décisions collectives des Associés par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique justifiant d'une habilitation spéciale. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce statuant en référé.

- 8.2.3 Sous réserve des droits particuliers attachés aux Actions A en cas de liquidation de la Société décrits à l'Article 8.3.2, chaque Action donne droit aux bénéfices, à l'actif social et au boni de liquidation, proportionnellement à la quotité du capital qu'elle représente.
- 8.2.4 La propriété d'une Action ou d'une valeur mobilière autre qu'une Action ou d'un droit similaire (en ce compris toute options de souscription ou d'achat d'Actions ou tout bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise) emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés. Ladite propriété emporte également obligation, au choix du Conseil, d'adhérer au pacte d'associés et de titulaires de titres en date du 26 octobre 2016, tel qu'ultérieurement amendé le cas échéant (le "**Pacte**") ou d'un engagement individuel conforme en substance au modèle joint en annexe 6 du Pacte, tel qu'ultérieurement amendé le cas échéant (l' "**Engagement Individuel**").
- 8.2.5 Les droits attachés aux Actions de chaque catégorie (Actions O et Actions A) ne pourront être modifiés que par une décision collective des titulaires des Actions de la catégorie concernée prises dans les conditions prévues à l'Article 12.1.2, sauf dans le cas où le changement de ces droits est déjà prévu en application des Statuts.

8.3 Droits et obligations spécifiques attachés aux Actions O et aux Actions A

Les droits et privilèges particuliers qui sont attachés aux Actions résultant des Statuts, et notamment de l'Article 8.3, ont été soumis à l'examen d'un commissaire aux avantages particuliers conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à l'émission des Actions de préférence et particulièrement de l'article L. 228-15 du Code de commerce. Les Associés ont statué à l'unanimité sur leur octroi lors des décisions collectives du 26 octobre 2016 et du 30 juin 2020, au vu des rapports du Président et des rapports de b2a SARL, commissaire aux avantages particuliers.

8.3.1 Droits et obligations politiques

(a) Droits de vote - Plafonnement

Pour toute décision soumise à l'approbation de la collectivité des Associés avant le 20 octobre 2022 (inclus) (la "**Date d'Expiration du Plafonnement A**"), le nombre total des votes favorables ou défavorables de l'ensemble des titulaires d'Actions A ne pourra, pour les besoins de calcul de la majorité visée à l'article 12.2.3 des Statuts, représenter plus des 43 % du nombre total des droits de vote attachés à l'ensemble des Actions émises à la date de ladite décision (le "**Plafonnement A**").

Pour les besoins du calcul du Plafonnement A et de la majorité requise pour le vote de la décision concernée conformément à l'article 12.2.3 des Statuts, chaque Action A disposera d'un droit de vote égal à " X " calculé comme suit :

$$X = [(43 \% \times \text{DVT}) / \text{NA}]$$

où :

« **DVT** » est égal à $NA_{DPO} / 57\%$,

« **NA_{DPO}** » est égal au nombre d'ADP O émises par la Société (et au nombre de droits de vote qui leur sont attachés au global) à la date du vote concerné,

« **NA** » est égal au nombre total d'Actions A émises par la Société à la date du vote concerné,

étant précisé que, pour chaque décision, si la somme des nombres de votes « X » favorables ou défavorables émis par les titulaires d'Actions A fait apparaître des décimales, ce nombre total sera arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Il est précisé également, en tant que de besoin, que :

- (i) si une décision est soumise au seul vote des Associés titulaires d'Actions A, le Plafonnement A ne s'appliquera pas pour le calcul de la majorité applicable au vote de cette décision (en particulier, dans le cadre des assemblées spéciales réunissant uniquement les titulaires d'Actions A) ; et
- (ii) si un Associé détient des Actions A et des Actions d'une autre catégorie, chacune de ses Actions qui n'est pas une Action A disposera d'un droit de vote calculé conformément à l'article 8.2.2 des Statuts.

Le Plafonnement A expirera à la Date d'Expiration du Plafonnement A, de sorte qu'à compter de cette date, chaque Associé titulaire d'Actions A disposera, pour ses Actions A, d'un nombre de droits de vote égal au nombre d'Actions A qu'il détient.

(b) Représentation au Conseil

(i) Membres du Conseil :

Les titulaires d'Actions O bénéficient du droit de faire désigner deux (2) membres au plus au Conseil ; et

Les titulaires d'Actions A bénéficient du droit de faire désigner deux (2) membres au plus au Conseil (les "**Membres A**").

(ii) Censeurs auprès du Conseil :

Les titulaires d'Actions O bénéficient du droit de faire désigner deux (2) censeurs au plus auprès du Conseil ; et

Les titulaires d'Actions A bénéficient du droit de faire désigner trois (3) censeurs au plus auprès du Conseil.

En plus des deux (2) censeurs susvisés, les titulaires d'Actions O bénéficient du droit de faire désigner deux (2) censeurs supplémentaires au plus auprès du Conseil, sous réserve que leur désignation soit approuvée par les titulaires d'Actions A à la Majorité des Titulaires A (les "**Censeurs Indépendants**").

(c) Droit d'approbation préalable de certaines décisions

- (i) Les décisions ou actions suivantes ne pourront être (x) prises par le Conseil, le président, le directeur général ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une de ses filiales en leur nom, ou (y) soumise à la délibération de la collectivité des associés de la Société ou de l'une de ses filiales, sans avoir été préalablement approuvée favorablement par le Conseil à la majorité de ses membres présents ou représentés, cette majorité devant comprendre le vote favorable d'au moins un (1) Membre A (pour autant qu'au moins un Membre A soit encore en fonction) (la "**Majorité Qualifiée**") :
- (a) adoption du business plan et du budget annuel et toute modification importante aux business plan et budget annuel adoptés par le Conseil conformément au présent paragraphe (a), étant entendu que dans le cas où le budget annuel au titre d'un exercice n'a pas été approuvé à la Majorité Qualifiée du Conseil avant le début dudit exercice, la conduite des affaires se fera sur la base du dernier budget annuel adopté, sous réserve d'une augmentation de 10% des dépenses budgétées au titre du budget annuel de l'exercice précédent,
 - (b) la mise en place et la détermination des termes et conditions de tout mécanisme d'intéressement des salariés,
 - (c) toute Introduction,
 - (d) la création ou l'acquisition de toute nouvelle filiale, la prise de participation dans toute société ou dans toute entité sociale ou autre (en ce compris toute joint-venture), ainsi que la liquidation, la dissolution ou la cessation d'activité de ces entités ou participations,
 - (e) la conclusion, la modification ou la résiliation de contrats ou conventions ayant une durée supérieure à deux (2) ans ou représentant une valeur supérieure, ou dont la mise en œuvre nécessiterait des dépenses pour la Société ou l'une de ses filiales pour un montant supérieur, à 150.000 euros (en ce compris, mais sans que cette liste ne soit limitative, tout contrat commercial, contrat d'acquisition, etc),
 - (f) tout octroi de sûretés sur les actifs (en dehors du cours normal des affaires) ou de tout nouvel emprunt d'un montant supérieur à 50.000 euros, en ce compris les subventions ou tout autre financement accordé par des entités publiques ou privées (sauf dans le cas où aucune contrepartie n'y est attachée et si ces subventions ou financements ne sont pas remboursables),
 - (g) la conclusion de tout contrat de garantie, d'indemnisation, ou de toute autre sûreté en garantie des engagements d'un tiers en dehors du cours normal des affaires,
 - (h) la nomination ou la révocation de tout salarié dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 80.000 euros, ou de tout dirigeant ou toute décision relative à leur rémunération,

- (i) tout changement de méthodes comptables ou la nomination ou le changement de commissaires aux comptes,
- (j) tout changement significatif de la stratégie commerciale de la Société ou de son activité,
- (k) toute autorisation préalable à tout Transfert de Titres pendant la Période d'Inaliénabilité conformément à l'article 9.1.1 ci-dessous, et
- (l) la nomination de tout nouveau Président ainsi que les termes de la rémunération du Président,

étant précisé que, dans le cas où toute décision visée aux paragraphes (b) à (j) ci-dessus est prévue dans le business plan ou dans le budget annuel, il ne sera pas nécessaire de solliciter de nouveau l'approbation préalable du Conseil.

- (ii) Les décisions ou actions suivantes ne pourront être (x) prises par le Conseil, le président, le directeur général ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de l'une de ses filiales en leur nom, ou (y) soumises à la délibération de la collectivité des associés de la Société ou de l'une de ses filiales, sans avoir été préalablement approuvées favorablement par : (a) le Conseil à la majorité de ses membres présents ou représentés, cette majorité devant comprendre le vote favorable des deux (2) Membres A (pour autant que ces deux Membres soient encore en fonction et que les titulaires d'Actions représentés par les Membres A en fonction détiennent, ensemble, au moins 60% du nombre total d'Actions A alors émises par la Société) ou (b) les titulaires d'Actions A représentant, ensemble, 60% du nombre total d'Actions A alors émises par la Société (sur une base non diluée) (dans chaque cas (a) et (b), la "**Majorité des Titulaires A**"):
 - (a) toute augmentation de capital ou émission de valeurs mobilières ou titres de capital donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social de la Société, ainsi que tout autre modification du capital (en ce compris, mais sans que cela ne soit exhaustif, toute réduction de capital par rachat d'Actions ou attribution de bons de souscription ou d'obligations convertibles),
 - (b) toute liquidation ou dissolution de la Société, ou toute cession ou licence exclusive de tout ou d'une partie substantielle des actifs de la Société, en ce compris tout fonds de commerce significatif, service ou département interne, droits, actifs, programmes cliniques ou droit de propriété intellectuelle,
 - (c) toute fusion ou scission de la Société avec une autre entité (autre qu'une filiale détenue à 100%) ou l'acquisition d'une autre entité, et
 - (d) toute modification des droits attachés aux Actions ou toute modification significative des Statuts (en ce compris, mais sans que cela ne soit exhaustif, l'augmentation du nombre de membres du Conseil).

8.3.2 Droits et obligations financiers - Répartition préférentielle

- (a) En cas de (i) liquidation amiable ou judiciaire de la Société ou (ii) distribution aux Associés du produit d'une cession de l'ensemble ou de l'essentiel des actifs de la Société ou une licence de l'ensemble ou de l'essentiel de droits de propriété intellectuelle de la Société (dans chaque cas (i) et (ii), une "**Liquidation**"), le boni de liquidation (c'est-à-dire le produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement des frais de liquidation et remboursement de la valeur nominale) ou le produit de cession, selon le cas, (le "**Montant à Répartir**") ne sera pas réparti entre les Associés au prorata de leur participation au capital, mais selon la "**Clé de Répartition**" suivante :
- (i) D'abord, à hauteur d'un montant égal au plus élevé entre : (a) le montant total de la valeur nominale des Actions et (b) vingt (20) % du Montant à Répartir, entre tous les Associés (titulaires d'Actions O ou d'Actions A), proportionnellement au nombre total d'Actions détenues par chacun d'eux, sans distinction de catégorie d'Actions ;
- (ii) Puis, le solde éventuel du Montant à Répartir après l'étape (i) sera réparti entre les Associés titulaires d'Actions A à hauteur d'un montant égal, pour chaque Action A, au prix d'émission/souscription de ladite Action A (prime d'émission incluse et sous réserve, le cas échéant, d'ajustements en cas de division, de paiement de dividendes en Actions, d'opérations sur le capital social de la Société, de regroupement ou de toute opération similaire ayant pour effet de modifier le nombre d'Actions A en circulation postérieurement au 26 octobre 2016) diminué du montant reçu par Actions A lors de l'étape (i) (la "**Préférence A**"), étant précisé que si le solde du Montant à Répartir est insuffisant pour servir en totalité la Préférence A, la fraction disponible du Montant à Répartir sera répartie au prorata du montant respectif auquel chaque titulaire d'Actions A aurait droit au titre du présent paragraphe (ii), et
- (iii) Enfin, le reliquat éventuel du Montant à Répartir après les étapes (i) et (ii) sera partagé entre tous les Associés (titulaires d'Actions O ou d'Actions A), au prorata du nombre d'Actions respectivement détenues sans distinction de catégorie.
- (b) Dans le cas où un Associé est titulaire à la fois d'Actions O et d'Actions A, la Clé de Répartition sera appliquée, pour chaque catégorie d'Actions détenues par l'Associé concerné, conformément aux principes de calcul s'appliquant à la catégorie concernée, tels que visés à l'article 8.3.2(a).

Le cas échéant, les titulaires successifs d'une Action A n'ont vocation à bénéficier qu'une seule fois de la préférence financière au titre de la Préférence A résultant du présent Article 8.3.2. Au titre d'une Liquidation donnée, les titulaires d'Actions A pourront :

- (i) soit faire jouer leur droit financier préférentiel, tel que décrit au présent Article, et, dans ce cas, toute cessionnaire postérieur de ces Actions A n'aura pas le droit de faire jouer à nouveau ce droit au titre de la répartition de tout nouveau produit résultant de la détention de ses Actions A, à l'exception, le cas échéant, de la portion du prix de souscription des Actions A qui n'aurait pas été servie lors de cette Liquidation ;

- (ii) soit renoncer à leur droit financier préférentiel au titre de cette Liquidation, au titre d'une renonciation individuelle temporaire, telle que prévue à l'Article 8.3.3, et, en conséquence, pourront toujours bénéficier du droit financier préférentiel et de l'ordre de priorité définis ci-dessus au titre de la répartition de tout nouveau produit résultant de la détention de ses Actions A à laquelle ils auraient droit.

8.3.3 Renonciation individuelle des titulaires d'Actions A

Chaque titulaire d'Actions A peut, en le notifiant à la Société, renoncer individuellement à tout ou partie des privilèges financiers attachés aux Actions A, en tout ou partie, définitivement ou pour une opération déterminée, sans que cette renonciation puisse diminuer les droits des autres titulaires d'Actions A sans leur consentement. Dans le cas d'une renonciation définitive et totale, chaque Action A est convertie en une action ordinaire de la Société.

A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le Conseil constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des Actions issues de la conversion des Actions A et apporte les modifications nécessaires aux dispositions des Statuts relatives au montant du capital social et au nombre et à la nature des Actions qui le composent.

8.3.4 Droit de conversion permanent des titulaires d'Actions A et d'Actions O

Chaque Action O et A pourra être librement convertie, sur simple demande de son titulaire, en une action ordinaire de la Société à compter de la Date d'Expiration du Plafonnement A. La demande de conversion devra être adressée à la Société par lettre ou courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre. La date de la conversion sera celle de la date de la première présentation de la lettre ou du courrier recommandé à la Société telle qu'attestée par l'avis du transporteur ou la date de la remise en main propre.

ARTICLE 9. TRANSFERT DES TITRES

9.1 Restriction aux Transferts de Titres

9.1.1 Inaliénabilité temporaire - Autres restrictions aux Transferts de Titres

Sous réserve de l'article 9.1.2 ci-dessous, les Associés ne peuvent Transférer aucun des Titres qu'ils détiennent ou qu'ils seraient amenés à détenir pendant une période de dix (10) ans à compter du 26 octobre 2016 (la période courant jusqu'à cette échéance étant définie comme la "**Période d'Inaliénabilité**").

9.1.2 Exceptions

Par exception à ce qui précède, les Associés pourront Transférer les Titres qu'ils détiennent pendant la Période d'Inaliénabilité sous réserve que le Transfert concerné soit autorisé préalablement par le Conseil à l'unanimité de ses membres alors en fonction.

9.1.3 Sanction de la violation

Tout Transfert réalisé pendant la Période d'Inaliénabilité sans l'accord du Conseil à l'unanimité sera nul conformément aux dispositions de l'article L.227-15 du Code de commerce.

9.2 Modalités de Transfert des Titres – Registres de mouvements de Titres et comptes individuels d'Associés

Sous réserve des dispositions de l'Article 9.1, le Transfert des Titres s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, par inscription dans le registre des mouvements de Titres. Le mouvement est inscrit chronologiquement sur les comptes individuels de titulaires de Titres et sur le registre des mouvements de Titres.

En cas de Transfert d'Actions d'une catégorie à un Associé ou à un tiers, les Actions objets du Transfert conservent la catégorie à laquelle elles appartiennent. Les droits et obligations attachés à l'Action suivent celle-ci, dans quelque main qu'elle passe, et le Transfert comprend, sous réserve de tout accord contraire entre les parties concernées, tous les dividendes échus et non payés et à échoir et, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions auxquelles elles donnent droit.

La tenue du registre des mouvements de Titres et des comptes individuels sera assurée par le Président qui sera seul habilité à procéder aux écritures dans les comptes ouverts au nom des propriétaires de Titres dans les registres de la Société en conformité avec les engagements contenus dans les Statuts ainsi que dans le Pacte ou les Engagements Individuels.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix ses pouvoirs dans l'exécution de cette mission.

9.3 Exclusion

- 9.3.1 Conformément aux dispositions de l'article L.227-16 du Code de commerce, tout Associé pourra être exclu de la Société dans les conditions prévues ci-après en cas de non-respect de ses engagements relatifs au Transfert de ses Actions prévus à l'article 9 du Pacte (*Drag-along Right*) ou des Engagements Individuels prévus à l'Article 8.2.4 (une "**Violation**").
- 9.3.2 Dès que le Président a connaissance d'une Violation susceptible d'entraîner l'exclusion d'un Associé, il en informe le Conseil en précisant les motifs de la Procédure d'Exclusion envisagée et lui soumet dans les conditions prévues à l'Article 11.7 la proposition d'exclusion de l'Associé concerné (la "**Procédure d'Exclusion**").
- 9.3.3 La personne prenant l'initiative de la Procédure d'Exclusion doit également notifier sans délai à l'Associé concerné les motifs de la Procédure d'Exclusion mise en œuvre à son encontre. L'Associé concerné disposera du droit de présenter son point de vue et ses explications au Conseil au cours de la réunion du Conseil organisée au titre de la Procédure d'Exclusion ou, à défaut de réunion, préalablement à la décision du Conseil relative à la proposition d'exclusion de l'Associé concerné.
- 9.3.4 La décision du Conseil se prononçant sur l'exclusion doit être prise à la Majorité Qualifiée.
- 9.3.5 Dans le cas où une décision d'exclusion serait prononcée, le Président sera tenu, dans un délai d'un (1) mois à compter de la décision d'exclusion, de faire acquérir la totalité des Titres soit par les acquéreurs (Associés ou non) désignés par le Conseil, soit par la Société. Lorsque les Titres sont rachetés par les acquéreurs (Associés ou non de la Société) désignés par le Conseil, le Président devra notifier à l'Associé exclu les nom(s), prénom(s) et adresse(s) du ou des acquéreur(s). Lorsque les Titres sont rachetés par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler.

- 9.3.6 En cas d'exclusion d'un Associé, les Titres de l'Associé concerné seront rachetés pour un prix par Titre égal au prix de cession qui aurait été perçu pour la catégorie de Titres concernée dans le cadre de l'application de l'obligation de Transfert dans le cadre des dispositions de l'article 9 du Pacte (*Drag-along Right*) ou des Engagements Individuels minoré de dix (10)% et des frais engagés par la Société dans le cadre de la Procédure d'Exclusion (conformément à la possibilité offerte par l'article L. 227-16 du Code de Commerce).
- 9.3.7 Le prix de rachat des Titres revenant à l'Associé exclu, déterminé conformément à l'Article 9.3.6, sera versé sur le compte désigné par l'Associé exclu et à défaut sur un compte séquestre auprès de tout établissement bancaire, notaire ou avocat, au choix du Conseil, par le ou les acquéreurs ou la Société. A compter du paiement du prix sur le compte désigné ou sur le compte séquestre, le ou les acquéreurs est(sont) réputé(s) avoir rempli ses(leurs) obligations au titre du paiement du prix.
- 9.3.8 Le Transfert des Titres de l'Associé exclu interviendra automatiquement, même sans production d'un ordre de mouvement signé par l'Associé exclu, le jour de la notification par la Société que le prix a été séquestré conformément à l'Article 9.3.7. Pour ce faire, le Président (ou toute personne à qui il aurait délégué sa mission) inscrit dans les livres de la Société le Transfert des Titres.
- 9.3.9 Les Titres sont Transférés tout droit aux dividendes, intérêts ou autres droits pécuniaires attachés et libres de tout privilège, nantissement ou sûreté de quelque nature que ce soit, ce dont l'Associé exclu doit faire son affaire.
- 9.3.10 A compter de la décision d'exclusion et jusqu'à la date du transfert de propriété des Titres de l'Associé exclu, tous les droits non pécuniaires attachés à la propriété des Titres tant par les Statuts que par la loi sont suspendus. En particulier, l'Associé exclu n'a plus droit aux informations destinées aux Associés, n'est plus convoqué en vue de participer aux décisions collectives des Associés et ne peut pas prendre part aux votes sur ces décisions collectives. Les Titres attribués à ou souscrits par l'Associé exclu entre la date de la décision collective des associés d'exclusion et jusqu'à la date de cession sont de plein droit inclus dans les Titres objets de l'exclusion.

TITRE III
ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

La Société est administrée et dirigée par le président au sens de l'article L.227-6 du Code de commerce ("le **Président**"), assisté éventuellement d'un ou plusieurs directeurs généraux (les "**Directeurs Généraux**"), sous le contrôle et la supervision d'un conseil (le "**Conseil**") institué par l'Article 11.

ARTICLE 10. PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ – DIRECTEURS GÉNÉRAUX

10.1 Désignation du président de la Société – Directeurs Généraux

10.1.1 Président de la Société

Le Conseil, statuant à la Majorité Qualifiée, désigne le Président.

Le Président peut être une personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

La personne morale nommée comme Président doit désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était Président en son nom propre. A défaut, le représentant légal de la personne morale est le représentant permanent. Tout changement de représentant permanent devra être notifié à la Société et sera soumis à ratification du plus prochain Conseil. L'absence de ratification constituera un cas de cessation automatique des fonctions du Président assimilé à une démission.

10.1.2 Directeurs Généraux

Un ou plusieurs Directeurs Généraux peuvent être désignés par le Conseil, statuant à la Majorité Qualifiée, pour assister le Président dans sa mission.

10.2 Durée et cessation des fonctions du Président et des Directeurs Généraux

La durée des fonctions du Président et des Directeurs Généraux est de trois (3) années, sauf décision contraire du Conseil prise à la Majorité Qualifiée. Leurs mandats sont renouvelables indéfiniment par décision du Conseil prise à la majorité simple. Les fonctions du Président et des Directeurs Généraux prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du Président ou des Directeurs Généraux selon le cas.

Outre l'expiration du mandat, les fonctions du Président et des Directeurs Généraux cessent par le décès, l'incapacité, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, la démission ou la révocation de l'intéressé.

Le Président et les Directeurs Généraux peuvent être révoqués par décision du Conseil statuant à la majorité simple à tout moment et *ad nutum*. La décision de révocation peut être prise sans préavis. Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de travail, sa révocation ne met pas fin à ce contrat. En cas de révocation, le Président et les Directeurs Généraux doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations devant le Conseil.

10.3 Pouvoirs du Président et des Directeurs Généraux

10.3.1 Pouvoirs de représentation du Président

La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de

l'objet social, et sous réserve des pouvoirs ou missions expressément attribués par la loi ou par les Statuts au Conseil et aux Associés et des éventuelles limitations de pouvoir additionnelles instaurées par le Conseil.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des Statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

10.3.2 Pouvoirs de représentation des Directeurs Généraux

Les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions prévues à l'Article 10.3.1 ci-dessus.

10.3.3 Délégation

Le Président ou tout Directeur Général, après accord préalable du Conseil, peut déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de direction ou d'administration de la Société, y inclus le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, la délégation de ses pouvoirs de façon partielle et occasionnelle à tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront pour un ou plusieurs objets déterminés ne requérant pas cet accord.

10.4 Rémunération du Président et des Directeurs Généraux

Le Président et les Directeurs Généraux pourront percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions, laquelle sera fixée par décision du Conseil prise à la Majorité Qualifiée.

Les frais raisonnables qu'ils exposeront dans le cadre de leurs fonctions seront par ailleurs remboursés par la Société sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 11. CONSEIL

11.1 Mission et pouvoirs du Conseil

11.1.1 Contrôle permanent

Le Conseil exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Président et les Directeurs Généraux.

Le Conseil donne en outre au Président et aux Directeurs Généraux les autorisations prévues par l'Article 11.2.

11.1.2 Rapport - Comptes

Le Président sera tenu de transmettre aux membres du Conseil les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le Conseil est destinataire de tous les rapports émanant du Président et des commissaires aux comptes destinés aux Associés.

11.1.3 Consultation des Associés par le Conseil

Le Conseil peut soumettre à la collectivité des Associés ses observations sur la gestion de la Société par le Président ainsi que sur toute proposition soumise à la collectivité des Associés par le Président. Le Conseil peut, à tout moment, prendre l'initiative de consulter la collectivité des Associés sur une matière de sa compétence. Dans ce cas, le Conseil rédige les projets de résolutions et les rapports soumis aux Associés.

11.1.4 Création de commissions

Le Conseil peut décider la création de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au Conseil lui-même par les Statuts.

Les conclusions formulées par les commissions dans le cadre de leurs attributions seront transmises au Conseil.

11.2 Actes soumis à l'autorisation préalable du Conseil

A titre de mesure interne, les décisions visées à l'Article 8.3.1(c) relatives à la Société et à l'Article 9.3.4 ne pourront être prises par le Président ou les Directeurs Généraux qu'après avoir été préalablement autorisées par le Conseil à la Majorité Qualifiée ou par la Majorité des Titulaires A, selon le cas (ci-après les "**Décisions Importantes**").

11.3 Composition

Le Conseil est composé de quatre (4) membres au plus, nommés par décision de la collectivité des Associés.

Les membres du Conseil peuvent être des personnes physiques ou morales, associées ou non de la Société.

Les personnes morales nommées au Conseil peuvent désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du Conseil en son nom propre. A défaut, le représentant légal de la personne morale est le représentant permanent.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. Ce changement de représentant permanent devra être notifié à la Société et sera soumis à ratification de la plus prochaine délibération collective des Associés. L'absence de ratification constituera un cas de cessation automatique des fonctions de ce membre du Conseil assimilé à une démission.

En cas de cessation des fonctions d'un membre du Conseil, celui-ci sera remplacé par décision de la collectivité des Associés en respectant les principes visés à l'Article 8.3.1(b).

11.4 Durée et cessation des fonctions de membres du Conseil

Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de trois (3) années. Leurs mandats sont renouvelables indéfiniment. Les fonctions des membres du Conseil prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du ou des membres du Conseil concernés.

Les fonctions de membre du Conseil cessent par le terme, le décès, la faillite, la démission ou la révocation de l'intéressé.

Ils peuvent être révoqués *ad nutum* par décision collective des Associés à tout moment et sans préavis. La révocation ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.

11.5 Présidence du Conseil

Un président du Conseil (le "**Président du Conseil**"), personne physique ou personne morale, est nommé parmi ses membres sur décision du Conseil conformément à l'article 8.3.1(c)(i).

La durée du mandat du Président du Conseil correspond à celle de son mandat de membre du Conseil.

Le Président du Conseil peut être révoqué par décision collective des Associés prise à tout moment et *ad nutum*. La décision de révocation peut être prise sans préavis et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.

11.6 Rémunération

Les membres du Conseil ne recevront aucune rémunération pour leurs fonctions, sauf décision contraire de l'Assemblée.

Les frais raisonnables qu'ils exposeront dans le cadre de leurs fonctions seront par ailleurs remboursés par la Société sur présentation de justificatifs.

11.7 Délibération du Conseil - Procès-verbaux

11.7.1 Réunions - Convocations

Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou du Président du Conseil, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou qu'il sera nécessaire pour délibérer sur les décisions de l'Article 11.2, et, en tout état de cause, au moins une fois par trimestre. A défaut de convocation du Conseil par le Président ou le Président du Conseil pendant plus de trois mois consécutifs, tout membre aura la faculté de convoquer le Conseil.

Sauf (i) au cas où les membres du Conseil y renoncent à l'unanimité ou sont tous présents ou représentés ou (ii) en cas d'urgence, le Conseil ne pourra délibérer que s'il a été convoqué avec un préavis au moins égal à cinq (5) jours, moyennant communication d'un ordre du jour, étant entendu que cette convocation pourra se faire par tout moyen permettant de s'assurer de la réception et de la prise de connaissance effective de ladite convocation par son destinataire, notamment par voie de courrier électronique.

Le Président et les Directeurs Généraux seront invités à assister aux réunions du Conseil sans droit de vote (sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de vote en leur qualité de membre du Conseil). Le Conseil pourra, sous réserve de l'accord préalable des Membres A, inviter d'autres cadres du Groupe à assister aux réunions du Conseil sans droit de vote (sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de vote en leur qualité de membre du Conseil).

Les réunions du Conseil pourront se tenir par tous moyens (notamment par voie de visioconférence ou de téléconférence).

11.7.2 Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Le Conseil peut toutefois valablement délibérer sur des sujets qui ne figurent pas dans l'ordre du jour lorsque tous les membres sont présents ou représentés à la délibération.

11.7.3 Présidence des séances

Les séances du Conseil sont présidées par le Président du Conseil ou, si le Président du Conseil a donné mandat à un membre du Conseil pour le représenter, par le membre bénéficiant de ce mandat (le "**Président de Séance**").

11.7.4 Quorum - Participation

Le Conseil délibérera valablement à condition que (i) sur première convocation, trois (3) des membres au moins participent aux délibérations (en ce compris au moins un Membre A (pour autant qu'au moins un Membre A soit encore en fonction) et (ii) sur seconde convocation, deux (2) des membres au moins participent aux délibérations dont le Président du Conseil.

La participation d'un membre du Conseil aux réunions du Conseil résulte soit de sa présence effective, soit de sa participation par voie de visioconférence ou de conférence téléphonique, soit de sa représentation par tout autre membre du Conseil.

11.7.5 Majorité

- (a) Sous réserve des Décisions Importantes devant être prises conformément aux Articles 8.3.1(c) et 11.2, toutes les autres décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.
- (b) En cas d'égalité, la voix du Président de Séance est prépondérante.
- (c) Seront réputés présents pour le calcul de la majorité du Conseil, les membres du Conseil qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique conformément à l'Article 11.7.4.

11.7.6 Procès-verbaux - Registre

Il est établi une feuille de présence et un procès-verbal de toute délibération prise par le Conseil. Le Conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres. Ces procès-verbaux doivent être établis et signés par le Président de Séance et un membre. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, par le Président du Conseil, par les Directeurs Généraux ou par un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Chaque membre du Conseil a accès, sur simple demande, aux feuilles de présence et procès-verbaux des réunions du Conseil.

11.8 Censeurs

- 11.8.1 Le Conseil pourra nommer, à la majorité simple, huit (8) censeurs au plus dans les conditions prévues à l'Article 12.1.1(a). Les censeurs seront convoqués aux séances du Conseil dans les mêmes conditions que les membres du Conseil. Les censeurs pourront participer aux réunions du Conseil, sans droit de vote.

- 11.8.2 Les censeurs pourront être des personnes physiques ou morales et seront nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable, expirant à l'issue de la décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat ; étant précisé, toutefois, que, par exception la durée du mandat des Censeurs Indépendants sera d'une (1) année renouvelable.

Les fonctions de censeur prennent fin par décès, incapacité pour le censeur personne physique, dissolution ou mise en redressement judiciaire pour le censeur personne morale.

Le censeur peut être révoqué *ad nutum* par décision collective des Associés ou décision du Conseil à tout moment et sans préavis. La révocation ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.

- 11.8.3 Le Président du Conseil transmettra aux censeurs, de la même manière qu'aux membres du Conseil, les convocations à chacune de ces réunions. Les censeurs sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité.

- 11.8.4 Les censeurs pourront percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions, laquelle sera fixée par le Conseil conformément à l'Article 11.7.5.

Les frais raisonnables qu'ils exposeront dans le cadre de leurs fonctions seront par ailleurs remboursés par la Société sur présentation de justificatifs.

TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 12.DÉCISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIÉS

12.1 Décisions de la compétence des Associés

12.1.1 Associés (sans distinction de catégorie)

- (a) Les Associés, statuant à la majorité simple des droits vote attachés aux Actions des Associés présents ou représentés (sans préjudice de l'application du Plafonnement A), sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes (le cas échéant, avec l'autorisation du Conseil ou des titulaires d'Actions A, selon le cas, en application des Articles 8.3.1(c) et 11.2) :
- (i) approbation des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de la Société et affectation des résultats ;
 - (ii) paiement de dividendes ou toute autre distribution ;
 - (iii) approbation des conventions réglementées ;
 - (iv) nomination et révocation, renouvellement et remplacement des censeurs, ainsi que les modalités d'exercice y compris le cas échéant la rémunération et la cessation de leurs fonctions ;
 - (v) nomination des commissaires aux comptes ;
 - (vi) adhésion à tout groupement ou autre entité pouvant entraîner la responsabilité solidaire et indéfinie de la Société ;
 - (vii) augmentation, réduction ou amortissement du capital et émission de toute valeur mobilière pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société ;
 - (viii) prorogation de la durée de la Société ;
 - (ix) modifications des Statuts autres que celles mentionnées à l'Article 3 ;
 - (x) fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions et dissolution de la Société ;
 - (xi) transformation de la Société ;
 - (xii) dissolution de la Société ; et
 - (xiii) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société.
- (b) Nonobstant toute disposition contraire des Statuts et conformément à l'article L.227-19 du Code de commerce, les Associés sont seuls compétents pour prendre les décisions qui, selon la loi, doivent être prises impérativement à l'unanimité, notamment les décisions visées aux articles L.227-13, L.227-14, L.227-16 et L.227-17 du Code de commerce (le cas échéant, avec l'autorisation du Conseil en application de l'Article 11.2).

12.1.2 Associés de catégorie

- (a) Sauf disposition contraire des Statuts, les titulaires d'Actions O prennent collectivement, à la majorité simple des voix des titulaires d'Actions O présents ou représentés, toutes décisions relatives aux autorisations ou approbations préalables prévues à l'Article 8.2.5 et par toute autre stipulation légale, réglementaire, statutaire ou conventionnelle soumettant un acte ou une décision à une autorisation préalable des titulaires d'Actions O. Toute décision de la collectivité des titulaires d'Action O ne se tiendra valablement que si des titulaires d'Actions représentant ensemble au moins un tiers (1/3) des Actions O sont présents ou représentés.
- (b) Sauf disposition contraire des Statuts, les titulaires d'Actions A prennent collectivement, à la majorité de 60% des voix des titulaires d'Actions A présents ou représentés, toutes décisions relatives (i) aux autorisations ou approbations préalables prévues à l'Article 8.2.5 et par toute autre stipulation légale, réglementaire, statutaire ou conventionnelle soumettant un acte ou une décision à une autorisation préalable des titulaires d'Actions A et (ii) à l'exercice du droit de veto prévu à l'Article 8.3.1(c)8.3.1(c)(i). Toute décision de la collectivité des titulaires d'Action A ne se tiendra valablement que si des titulaires d'Actions représentant ensemble au moins un tiers (1/3) des Actions A émises sont présents ou représentés sur première convocation, ou un cinquième (1/5) sur deuxième convocation.
- (c) Sous réserve de ce qui précède, les dispositions des Articles 12.2 à 12.6 sont applicables *mutatis mutandis* aux décisions collectives des titulaires d'Actions de catégorie.

12.2 Modalités des décisions collectives

- 12.2.1 Les Associés sont convoqués, ou simplement consultés, par le Président ou le Président du Conseil, à leur initiative ou sur la demande d'un ou plusieurs Associés représentant plus du tiers du capital social et des droits de vote de la Société.
- 12.2.2 Les Associés délibèrent valablement si les Associés représentant plus de la moitié du capital social et des droits de vote sont présents ou représentés, étant précisé que pour le calcul de ce quorum, il sera comptabilisé, pour chaque Associé présent ou représenté, un nombre de droits de vote égal au nombre total d'Actions qu'il détient sans tenir compte de leur catégorie, ni, sur première convocation seulement, du Plafonnement A. Les décisions collectives sont prises en assemblées générale des Associés (les "**Assemblées**"), par consultation écrite, par téléconférence (ou par tout autre moyen de communication similaire), ou par acte unanime, au choix de l'initiateur de la consultation.
- 12.2.3 Les décisions collectives des Associés sont prises à la majorité simple des voix des Associés présents ou représentés (en tenant compte du Plafonnement A et, le cas échéant, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil ou des titulaires d'Actions A, selon le cas, en application des Articles 8.3.1(c) et 11.2), sauf en ce qui concerne (i) les décisions visées à l'Article 12.1.1(b) qui doivent être prises impérativement à l'unanimité, (ii) les décisions visées à l'Article 12.1.2 et (iii) celles qui résultent du consentement de tous les Associés (le cas échéant, de la seule catégorie concernée) exprimé dans un acte.
- 12.2.4 Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués aux Assemblées et sont informés, en même temps que les Associés, des Assemblées et autres modes de consultation des Associés.

12.3 Décisions de l'Associé Unique

- 12.3.1 L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des Associés.
- 12.3.2 Les décisions de l'Associé Unique sont prises à l'initiative du Président, du Président du Conseil, d'un Directeur Général ou de l'Associé Unique lui-même.
- 12.3.3 Lorsque la décision de l'Associé Unique est sollicitée par le Président, le Président du Conseil ou un Directeur Général, et sauf renonciation par écrit de l'Associé Unique, une convocation est adressée, par tous moyens, à l'Associé Unique par le Président, le Président du Conseil ou un Directeur Général cinq (5) jours au moins avant la réunion projetée ; cette convocation porte indication des sujets devant être soumis à la décision de l'Associé Unique. En même temps que la convocation, les documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis à la disposition de l'Associé Unique.
- 12.3.4 Un procès-verbal des décisions prises par l'Associé Unique est établi par le Président ou le Président du Conseil, selon le cas, et signé par l'Associé Unique.

12.4 Assemblée des Associés

- 12.4.1 Le Président ou le Président du Conseil, selon le cas, convoque les Associés par lettre simple ou courrier électronique au minimum cinq (5) jours à l'avance, sauf renonciation de l'ensemble des Associés, en indiquant la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pouvant se réunir sans délai si tous les Associés sont présents ou représentés. En même temps que la convocation, et sauf renonciation par les Associés, les documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis à la disposition des Associés.
- 12.4.2 Chacun des Associés peut désigner le représentant de son choix (Associé ou non) à l'effet de le représenter. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un Associé est illimité. Les pouvoirs sont donnés par tous moyens écrits.
- 12.4.3 Les assemblées des Associés se réunissent au siège social de la Société ou en tout autre lieu déterminé dans la convocation. Elles peuvent également se tenir par visioconférence, ou par tous moyens de télécommunication, dans les conditions légales et réglementaires. Les assemblées sont présidées par l'auteur de la convocation ou, en son absence, par un Associé spécialement délégué à cet effet par celui-ci. A défaut, l'assemblée désigne elle-même son président.
- 12.4.4 A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Cette feuille de présence dûment émargée par les Associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est certifiée exacte dans les mêmes conditions que les procès-verbaux et mentionne, le cas échéant, le nom des Associés participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
- 12.4.5 Un procès-verbal des décisions des Associés est établi, daté et signé par le Président ou le Président du Conseil, selon le cas, dans les meilleurs délais, quel que soit le mode de consultation choisie. Ce procès-verbal doit être également signé par un secrétaire choisi par l'Associé (autre que le Président ou le Président du Conseil s'il est l'auteur de la convocation) représentant le plus grand nombre d'Actions. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre tenu au siège social.

12.5 Résolutions écrites

Les décisions peuvent également être adoptées sans réunion en assemblée par consentement écrit des Associés. Le texte des résolutions proposées est adressé, par la personne qui a pris l'initiative de la consultation des Associés, à chaque Associé et, pour information et lorsqu'il en a été désigné un, au commissaire aux comptes et à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre simple, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen permettant d'établir une preuve d'envoi et de réception.

Les Associés disposent d'un délai de cinq (5) jours à compter de la réception du texte des résolutions pour signer le texte des résolutions qu'ils approuvent et le renvoyer au Président de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre simple ou télécopie. Tout Associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai mentionné ci-dessus sera considéré comme ayant refusé la ou les résolutions concernées.

La date de la dernière résolution écrite reçue permettant d'atteindre la majorité et, le cas échéant, les approbations spécifiques requises pour l'adoption de la résolution, sera considérée comme la date d'adoption de la résolution concernée.

Pendant le délai de réponse, chaque Associé peut exiger toute explication complémentaire de la personne qui a pris l'initiative de la consultation des Associés ou du Président de la Société.

Les preuves d'envoi et de réception du texte des résolutions et les copies en retour de ces résolutions dûment signées par les Associés comme indiqué ci-dessus seront conservées au siège social.

12.6 Acte unanime

Toute décision de la compétence des Associés peut également résulter, en l'absence d'assemblée, du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte écrit et signé par tous les Associés. Cet acte est ensuite consigné dans le registre officiel des délibérations des Associés.

ARTICLE 13.DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

13.1 Rapports - Informations

Quel que soit le mode de consultation, chaque Associé a le droit d'obtenir le texte des décisions soumises à son approbation ainsi que les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le texte desdites décisions et en particulier les rapports du Président et le cas échéant du Conseil, du commissaire aux comptes ou de commissaires nommés spécialement à cet effet, dans les cas où la loi impose leur préparation.

Les Associés ont en outre accès, sur simple demande, aux feuilles de présence et procès-verbaux des décisions collectives des Associés.

13.2 Délais

Lorsque la loi n'impose aucun délai pour la présentation ou la mise à disposition d'un rapport, celui-ci est tenu à disposition des Associés à la date de la convocation pour les Assemblées ou de la consultation des associés dans les autres cas. Dans le cas contraire, le droit de communication du rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire nommé spécialement s'exerce dans les délais fixés par la loi.

Dans tous les cas, les informations et documents auxquels les Associés ont droit dans le cadre de leur droit à l'information leur sont communiqués immédiatement sur première demande de leur part.

13.3 Renonciation à l'information

Quel que soit le mode de consultation, les Associés peuvent renoncer à la mise à disposition de l'information si tous les Associés sont présents ou représentés et qu'ils se déclarent suffisamment informés pour délibérer.

TITRE V
COMPTES - RESULTATS DE LA SOCIETE

ARTICLE 14.EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 15.AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les Associés statuent sur les comptes de l'exercice et décident de l'affectation du bénéfice distribuable dans les conditions fixées par la loi.

Sous réserve des dispositions de l'Article 8.3.2, la part de chaque Associé dans les bénéfices ainsi que sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa quotité dans le capital social.

TITRE VI **CONTROLE**

ARTICLE 16.CONVENTIONS REGLEMENTEES

16.1 Sans préjudice des dispositions de l'Article 11.2, le Président doit aviser le ou les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et le Président, l'un des membres du Conseil ou l'un des Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix (10)% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Les commissaires aux comptes présentent aux Associés un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent chaque année à l'occasion de l'Assemblée d'approbation des comptes sur ce rapport, l'Associé intéressé ne participant pas au vote.

16.2 Si la Société ne comprend qu'un seul Associé, la procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas. Dans ce cas, les conventions intervenues entre la Société et les dirigeants sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales.

16.3 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

16.4 Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

16.5 La liste des conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties n'est pas communiquée.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président, aux Directeurs Généraux, et aux membres du Conseil.

ARTICLE 17.COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi ou les règlements.

Ils sont nommés, le cas échéant, pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir.

Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le commissaire nommé par décision collective des associés en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 18.REPRESENTATION SOCIALE

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par les articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail auprès du Président.

Le comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les Associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité social et économique doivent être adressées par un représentant du comité au Président au siège social de la Société, à l'attention du Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et doivent être accompagnées du texte des projets de résolutions. Elles doivent être reçues au siège social trois (3) jours au moins avant la date fixée pour la décision des Associés. Le Président sera compétent pour décider si la proposition de résolution est soumise à la collectivité des Associés ou selon l'une des autres formes prévues à l'Article 12.2.

TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 19.DISSOLUTION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des Associés règle le mode de liquidation sous réserve des stipulations de l'Article 8.3.2 et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 20.CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de la liquidation, soit entre les Associés et les mandataires sociaux de la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ANNEXE 1

DEFINITIONS

"**Actions**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 1.

"**Actions A**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 6.

"**Actions O**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 6.

"**Article**" désigne un article des Statuts.

"**Assemblées**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 12.2.2.

"**Associé(s)**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 1.

"**Associé Unique**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 1.

"**Clé de Répartition**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 8.3.2(a).

"**Conseil**" a la signification qui lui est donnée au préambule du Titre III.

"**Décisions Importantes**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 11.2.

"**Directeurs Généraux**" a la signification qui lui est donnée au préambule du Titre III.

"**Introduction**" signifie la première cotation de tout ou partie des Actions (y compris le cas échéant sous la forme d'*American Depositary Shares* ou d'*American Depositary Receipts*) sur un marché réglementé de l'Union européenne, sur le marché Alternext d'Euronext à Paris, sur le *Nasdaq National Market* ou le *New York Stock Exchange* aux Etats-Unis d'Amérique ou sur tout autre marché approuvé par la Majorité des Titulaires A.

"**Liquidation**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 8.3.2(a).

"**Membres A**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 8.3.1(b)(i).

"**Montant à Répartir**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 8.3.2(a).

"**Plafonnement A**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 8.3.1(a).

"**Préférence A**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 8.3.2(a)(ii).

"**Président**" a la signification qui lui est donnée au préambule du Titre III.

"**Président du Conseil**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 11.5.

"**Président de Séance**" a la signification qui lui est donnée à l'Article 11.7.3.

"**Société**" a la signification qui lui est donnée en en-tête des présents Statuts.

"**Statuts**" a la signification qui lui est donnée en préambule des présents statuts.

"**Titre**" désigne toute Action ou autre valeur mobilière (émise ou à émettre) de la Société ou, plus généralement, tout autre droit donnant droit d'une façon certaine ou conditionnée, directement ou indirectement, de manière immédiate ou différée, sous réserve ou non du respect d'un délai, d'une notification ou de toute autre formalité par voie de conversion, d'échange, de remboursement, de

présentation d'un bon ou de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'une quotité du capital ou à une part des profits ou du boni de liquidation ou des droits de vote de la Société, en ce compris tout droit préférentiel de souscription à des Actions émises dans le cadre d'une augmentation de capital ou toutes valeurs mobilières émises ou attribuées dans le cadre d'une transformation, fusion, scission, apport ou toute autre opération similaire.

"Transfert" désigne le transfert de tout droit ou obligation, en particulier (i) tout transfert, vente, cession partielle (par exemple jouissance, usufruit ou nue-propriété) ou totale par tous moyens légaux (consécutif notamment à un échange, une scission, une vente à réméré, un apport en nature, un apport partiel d'actif, une dation en paiement, une fusion ou une scission, (ii) tout transfert consécutif à une donation ou une succession, une constitution fiduciaire ou tout autre mode de mutation], (iii) tout transfert à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris si ce transfert de Titres a lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou dans le cas où la propriété est transférée à terme, (iv) tout transfert qui est le résultat de tout apport, avec ou sans démembrement de propriété (usufruit ou nue-propriété), prêt, constitution de garantie, convention de croupier, rachat ou autre et (v) tout transfert en usufruit ou en nue-propriété, par prêt, constitution d'une garantie résultant d'un nantissement des titres ou consécutif à la réalisation d'un tel nantissement, ou résultant de la conclusion d'une convention de croupier, (vi) de même que toutes promesses ou autres engagements de procéder à de telles opérations, étant spécifié que le verbe **"Transférer"** devra être interprété de la même manière.